

징 계 사 항

1. 제 목 : 성실·복종의무 위반 등 복무질서 문란
2. 징계(처분)대상자 : ★☆보훈병원 보건직 5급 AA1(작업치료사)
3. 징 계(처 분) 종 류 : 정 직
4. 징 계 사 유 :

위 사람은 '09.10.01.부터 '17.11.30까지 ★☆보훈병원 ◆2과에서 작업치료사업무를 담당하였고, '17.12.01.부터 '18.11.30까지 육아휴직중에 있는 직원입니다.

가. 작업치료 실적 조작

★★보훈병원 ◆2과에서는 손상이나 질병, 질환, 장애로 인한 장애, 사회활동의 제한 등을 치료하기 위한 목적으로 ◆1실을 운영하고 있고, 입원 및 외래진료를 통해 ◆1실에 방문한 환자에 대해 의사의 처방에 따라 작업치료사는 재활 치료를 수행하고 있습니다.

한편, 작업치료사는 작업치료를 실시한 이후에는 EMR¹⁾시스템에 수행 사실을 입력하여 처방에 의한 진료행위가 정상적으로 수행된 표시를 하고, 이후 절차에 따라 수납담당자는 「한국보훈복지의료공단법」 제11조의2(진료 및 검진비용의 산정)에 따라 산정된 진료비를 수납하며, 심사 부서에서는 「국민건강보험법」 제47조(요양급여비용의 청구와 지급 등)에 따라 요양급여비용의 청구 절차를 진행하도록 정하고 있습니다.

따라서 ★☆보훈병원에서는 작업치료사가 치료행위를 실시했을 때에는 EMR시스템 상에 치료 사실을 수행으로 저장하고, 치료 행위를 하지 않았을 때에는 미수행으로 자료가 관리될 수 있도록 조치하여 진료비 산정 및 청구업무가 바르게 처리될 수 있도록 하여야 합니다.

1) EMR (Electronic Medical Record) : 병원의 전자의무기록 시스템을 말하며, 기존에 종이차트에 기록했던 인적사항, 병력, 건강상태, 진찰, 입/퇴원기록 등 환자의 모든 정보를 전산화하여 입력, 관리, 저장하는 형태를 말한다

그런데 ★☆보훈병원 복무관련 진정으로 ◆1실 징계대상자의 업무처리 실태를 확인한 결과, 공정하고 성실하게 처리해야할 치료실적 관리를 사실과 다르게 [표 1]과 같이 조작하여 238건 3,391,976원 상당을 실적 누락 처리하여 진료비 청구를 하지 못하도록 하였으며, 124건 1,932,370원 상당을 허위로 추가한 사실이 확인 되었습니다.

[표 1] 치료실적 조작 내역('16.3~'17.11)

구 분	조사 방식	건 수		금 액(원)	
실적누락	치료장부 대사 ²⁾	46	238	621,952	3,391,976
	전산자료 분석 ³⁾	192		2,770,044	
실적추가	치료장부 대사		124		1,932,370
조작 총계			362		5,324,346

나. 치료수행자 입력 관리 부적정(실적 가로채기)

★☆보훈병원 ◆1실에서는 의사의 처방에 따라 환자의 작업치료 예약을 관리하고 있습니다. 진료예약일에 환자가 방문시 작업치료계획표에 따라 배정된 작업치료사는 치료를 수행하고 해당 치료를 시행한 작업치료사의 이름을 EMR시스템에 '치료수행자'로 등록하여 관리하고 있습니다.

우리 공단 「복무규정」 제9조의3에는 직원은 공사를 불문하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 되어 있으므로 공단 직원이 업무처리를 할 때에는 신속·정확하고 공정하게 처리하여야 합니다.

따라서 ★☆보훈병원 작업치료사는 치료실적을 관리시에 예약된 환자가 ◆1실을 방문하여 실제로 작업치료를 수행할 때에 한하여 그 행위를 실제 수행한 치료수행자가 본인의 수행사실을 정확하게 입력될 수 있도록 관리하여야 합니다.

2) 실제 치료내역을 기록한 서류 장부와 공식 기록된 진료내역을 비교 하여 누락된 실적 조사

3) 전산 프로그램을 분석하여 실적 고의 누락시 발생하는 자료패턴을 기준으로 누락 실적 조사

그런데 ★☆보훈병원 작업치료 실적의 등록 실태를 조사한 결과, 징계대상자는 본인이 직접 수행하지 않은 치료실적임에도 불구하고 청년인턴의 실적을 자신이 시행한 치료실적으로 등록하게 하여 '17.6월~ '17.11월까지 6개월동안 총 319명에 대한 치료실적을 본인 실적으로 등록하게 지시·처리한 사실이 확인되었습니다.

또한 ◆1실내 최선임인 징계대상자는 본인의 지시를 받고 있는 후임 작업치료사들로 하여금 치료실적을 대리 등록하게 하여 징계대상자의 치료실적 1,959건 중 총 1,127건(약 57%)을 대리 등록하여 업무를 처리한 사실이 있습니다.

[표 2] AA1의 치료실적 구성('17.6~'17.11)

실적월	AA1 본인 등록(a)	후임치료사1 대리 등록(b)	청년인턴 대리 등록(c)	후임치료사2 대리 등록(d)	AA1 총실적 (a+b+c+d)
2017.06	253	91		65	409
2017.07	91	38	23	124	276
2017.08	66	32	107	110	315
2017.09	158	38	72	101	369
2017.10	122	25	48	69	264
2017.11	142	40	69	75	326
총합계	832	264	319	544	1,959
등록비율	42.47%	16.28%	13.48%	27.77%	100%

다. 허위 보고

★☆보훈병원 ◆2과 ◆1실에서는 작업치료수행을 위하여 의사의 처방에 따라 작업치료계획표를 작성하고, 작성된 작업치료 계획표는 의사 및 기사장에게 보고하고 있습니다. 이후 ◆1실에서는 환자가 방문하여 작업치료를 수행하면 그

결과를 정리하여 확대간부회의 등 병원경영을 위한 자료로 활용하고 있습니다.

우리 공단 「복무규정」 제9조의 3(친절·공정 의무)에는 직원은 공사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ◆1실에서는 작업치료계획표를 바르게 작성하여 의사와 작업치료사 간의 의사소통이 신속·정확하게 처리될 수 있도록 하여야 하고, 작업치료실적을 경영진에게 보고할 때에는 정확한 자료를 제시하여 병원 경영을 위한 의사결정이 올바르게 판단될 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 ★☆보훈병원 작업치료 운영 실태를 조사한 결과, 징계대상자는 의사·기사장에게 치료사별로 근무표가 공정하게 배분된 ‘보고용 작업치료계획표’를 허위 보고하고, 실제 치료는 작업치료사의 구분이 없는 ‘업무용 작업치료근무표’를 이중으로 별도 작성하여 관리함으로써 상급자에게 허위보고를 하였습니다.

또한 이러한 행위가 의사·기사장의 불시 점검에 발각될 것을 대비하여 사전에 후임자들에게 “환자가 미리 왔다 가셨다, 화장실에 급하게 가셨다” 등 계획된 멘트를 교육하여 허위보고 하도록 하는 등 고의적으로 작업치료계획표의 이중관리 사실을 은폐하였습니다.

매달 실시되는 확대간부회의시에는 치료실적이 전년 동월 대비 상승하는 실적이 나오도록 인위적으로 조작한 후 이를 경영진에게 허위보고 하여, 경영진의 의사결정에 혼선을 초래하였습니다.

라. 부당한 업무지시

「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제11조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리)에서는 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

따라서 우리 공단에 근무하는 직원은 지시를 받는 하급자에게 공정한 직무수행을 저해하는 부당한 업무 지시를 해서는 안됩니다.

그런데 ★☆보훈병원 ◆1실 최고 선임 작업치료사인 징계대상자는 실질적으로 자신의 지시를 받는 후임 작업치료사들에게 의사·기사장 불시점검시 허위보고 사실이 발각될 것을 대비하여 거짓 변명을 하도록 지시하였으며, 조작된 치료실적을 공식적인 치료실적으로 관리하도록 지시한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

마. 업무태만 및 지시불이행

우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 정하고 있습니다.

따라서 ★☆보훈병원 ◆1실에 근무하는 직원은 상사의 정당한 직무상 명령지시에 따라야 하며, 작업치료사로서 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

그런데 징계대상자는 ◆1실내 별도 방으로 구성된 ◆6실을 전용 사무실처럼 사용하며 독서, 음악듣기, 취식행위 등을 하며 근무를 태만히 한 사실이 있는 것으로 확인되었으며, 작업치료사가 업무를 수행하기 위해 반드시 접속해야 하는 EMR시스템의 접속시간을 분석한 결과 근무인원이 늘어날수록 오히려 접속시간이 감소되는 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 3] [징계대상자의 5년간 EMR 평균 접속시간]

연도	2013	2014	2015	2016	2017
접속시간	6.7	5.56	5.87	4.58	3.95
근무인원	1명	1명	1.6명	2.6명	3.6명

또한 규모가 비슷한 ○○,★☆,☆☆보훈병원의 '16.7월~'17.11월까지의 치료 실적 비교시, 타병원은 월평균 작업치료사 1인당 치료인원은 400여명에 달하나, 인턴과 타작업치료사의 실적이 포함된 자료임에도 불구하고 징계대상자는 320여명에 그치고 있으며, 대리등록비율(57%)을 제외한 일평균 치료인원 산정시 6.4명에 그치는 것으로 확인되었습니다. (일평균 치료시간 환산시 3.2시간 추정)

[표 4] 징계대상자 일평균 치료인원 실적건수(2017.6. ~ 2017.11)

AA1 총실적	월평균 실적	일평균 실적(a)	대리등록 평균실적(b) (57% 대리등록 비율 적용)	AA1 일평균 처리실적(a-b)
1,959	326	14.8	8.4	6.4

또한 징계대상자는 '16.12월경 환자배정을 편향적으로 하지말고 실적누락을 더 이상 하지말라는 기사장의 주의를 받은 사실이 있었으나, 이를 무시하고 실적조작을 지속하다가 '17.9월 말경 후임 작업치료사의 보고로 재차 발각되어 기사장의 정당한 직무상 지시를 따르지 않는 등 복무규정을 위반한 사실이 있습니다.

5. 징계대상자의 주장

가. '작업치료실적 조작' 과 관련하여 실적 독려 압박과 청구 삭감을 대비하기 위한 차원으로 실적 조작 사실은 인정하고 있으며, 2016년말 진정인의 보고로 발각된 때 이후에는 실적조작을 한적이 없다고 변명하고 있습니다. 그러나 징계대상자는 실적조작을 전년 동월 대비 근소하게 실적이 늘어나는 것으로 조작하여 업무강도를 약하게 하고 상급자에게 칭찬받기 위해 하였다고 진술한 바 있으며, 실제 청구삭감 자료를 분석한 결과 일평균 0.24건, 월평균 5.39건에 그쳐 건강보험심사평가원의 청구삭감을 대비한다는 사유도 설득력이 없으며, 2017년에도 후임 작업치료사의 신고로 재차 유사 사례가 재발되어 부서장에게 질책을 받는 등 실적조작에 대한 변명과 주장은 그 정당성이 결여됩니다.

[표 5] ◆1실 청구 삭감 내역('16.1~'17.10)

(단위: 건, 원)

총건수	총금액	월평균 건수	월평균 금액	일평균 건수	일평균 금액
113	11,648,250	5.38	103,082	0.24	4,686

나. ‘치료수행자 입력관리’ 부적정과 관련하여 청년인턴은 실적 입력권한이 없어서 징계대상자 이름으로 입력하라고 하였으며, 치료실적을 대리 입력하는 것은 바빠서 몇 번 부탁했던 사실은 있지만, 이후에는 관행적으로 해주었다고 변명하고 있습니다. 그러나 청년인턴의 실적입력 권한은 ◆4과에서 ◆51부서에 요청하면 부여가 가능하다는 안내를 했고, 작업권한이 청년인턴의 입사후 ‘17.7월에 부여되었음에도 불구하고 자의적 해석으로 청년인턴의 실적을 본인 실적에 추가하였고 후임작업치료사들의 작업실적을 대리등록하게 하여 본인 실적이 과대 계상되는 결과를 초래하였습니다.

다. ‘허위보고 및 부당지시’ 에 대하여는 징계대상자는 작업치료계획표를 업무용과 보고용으로 이중관리하여 보고하고, 의사나 부장의 불시 방문시 거짓 보고를 지시한 사실을 인정하였으며 후임작업치료사들의 실적을 징계대상자의 실적으로 올리라고 지시한 적은 없다고 변명하고 있습니다. 그러나 실적을 올리라고 지시한 적은 없다고 하였으나 ‘부탁’했다는 말을 한 사실이 있었고, 최종적으로 일일 실적을 관리하는 입장에서 대리등록 사실을 알았음에도 불구하고 시정 조치하지 않은 사실은 대리등록을 통제하려는 의도가 없었다는 반증이기 때문에 이를 사실상 용인하고 수용하는 정황으로 판단되어 징계대상자의 변명은 설득력이 없습니다.

라. ‘업무태만 및 지시불이행’ 에 대하여는 징계대상자는 ◆1실이 공간이 없어서 불가피하게 개인공간처럼 사용하였으며, 하루 평균 10명정도로 조금 여유있게 치료를 하였다고 진술하여 업무태만 사실을 인정하였고, 2016년말 기사장에게 주의를 받은 이후로는 실적조작을 한 사실이 없다고 주장하였습니다. 그러나 ◆1실은 회사의 사무공간으로 업무를 수행하긴 위한 공간임에도

불구하고 문을 닫고 혼자서 독서, 음악듣기, 취식행위 등 개인공간처럼 활용하였으며, 하루 평균 본인 실적으로 등록된 10명의 환자중 자율운동환자⁴⁾를 제외한 실질 치료환자는 7명 전후로 작업치료 시간은 최대 작업시간 30분을 부여한다고 해도 3.5시간에 그쳤고, EMR로그인 시간의 지속적 감소, 타병원 작업치료사들의 월평균 처리실적과의 비교시 치료실적이 현저하게 낮은 것 등을 종합적으로 고려할 때 징계대상자의 근무태만 행위는 사실인 것으로 판단됩니다.

또한 2016년말 기사장이 분명히 실적조작행위를 두 번 다시 하지 말 것을 지시했음에도 불구하고, 지속적으로 조작행위를 하다가 2017년 9월말 후임작업치료사의 보고로 재차 발각된 사실이 있어 이 또한 징계대상자의 변명은 사실이 아닌 것으로 판단됩니다.

따라서 위 사람은 우리공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제9조의3(친절·공정의무) 및 공단 「임직원행동강령」 제4조(준수의무와 책임), 제11조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제3호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “정직”처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2018.05. .

감 사 A B C

4) 자율운동환자 : 작업치료사의 별다른 도움없이 환자 스스로 작업치료과정을 진행하는 환자를 말함

징 계 사 항

1. 제 목 : 성실의무 및 행동강령 위반
2. 징계(처분)대상자 : ★☆보훈병원 보건직 3급 AA2(기사장)
3. 징 계(처 분) 종 류 : 감 봉
4. 징 계 사 유 :

위 사람은 '15.02.10.부터 현재까지 ★☆보훈병원 ◆2과 ◆3실에서 기사장으로 근무하면서 소속부서의 업무를 관리하는 직원입니다.

가. 소속직원 관리 부적정

★★보훈병원 ◆2과에는 ◆1실, 운동치료실, 언어치료실이 있으며 해당 치료실에서는 재활치료를 목적으로 관련 자격증을 보유한 보건기사가 배치되어 치료업무를 수행하고 있고, 직제상으로는 보건기사들을 총괄하는 기사장을 두어 해당 업무가 유기적이고 효율적으로 수행될 수 있도록 관리하고 있습니다.

우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 정하고 있고, 같은 규정 제9조의3에는 직원은 공사를 불문하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 되어 있습니다.

따라서 소속 직원들의 업무를 총괄 관리하는 위치에 있는 직원은 본인의 관리 업무를 성실히 수행하여 부서업무가 신속·정확하게 처리될 수 있도록 관리하여야 하며, 문제가 발생시에는 정확한 사실관계를 확인하여 공정하고 바르게 해결될 수 있도록 최선을 다해야 합니다.

그런데 ◆2과 ◆3실에서 기사장으로 근무하고 있는 징계대상자는 ◆1실내

AA1이 '16.12월경 근무태만, 치료실적 조작등 비위행위와 관련된 사항으로 문제가 발생하였을 때 해당자를 불러서 주의를 준 사실은 있으나, 이후 별다른 사후 관리를 하지 않아 '17.9월까지 이러한 비위행위가 시정되지 않고 지속되게 방치한 사실이 있는 것으로 확인되었으며 ◆1실내 비위행위자가 장기근무자이고 성실하다고 믿은 나머지 치료실적 조작에 대한 변명을 사실관계 확인없이 그대로 믿었고, 다른 부서원들의 말을 공정하게 듣지 못하여 시정할 기회를 놓치는 등 부서원과의 공정한 의사소통에도 문제가 있었던 것으로 확인되었습니다.

나. 작업치료 실적 관리 부적정

★☆☆보훈병원 ◆2과에서는 손상이나 질병, 질환, 장애로 인한 장애, 사회활동의 제한 등을 치료하기 위한 목적으로 ◆1실을 운영하고 있고, 입원 및 외래 진료를 통해 ◆1실에 방문한 환자에 대해 의사의 처방에 따라 작업치료사는 재활 치료를 수행하고 있습니다.

한편, 작업치료사는 작업치료를 실시한 이후에는 EMR⁵⁾시스템에 시행 사실을 입력하여 처방에 의한 진료행위가 정상적으로 끝난 표시를 하여, 심사 부서에서는 「보훈병원 운영규정」 제32조에 따라 실시된 치료행위에 대하여 보험청구나 국비청구 절차를 진행하여 진료비 징수가 바르게 처리되도록 하여야 합니다.

따라서 ★☆☆보훈병원에서는 작업치료사가 치료행위를 실시했을 때에는 EMR시스템 상에 치료 사실을 시행으로 저장하고, 치료 행위를 하지 않았을 때에는 미시행으로 자료가 관리될 수 있도록 실적 관리를 올바르게 하여야 합니다.

그런데 ★☆☆보훈병원 ◆2과의 업무처리 실태를 확인한 결과, 징계대상자가 관리하는 ◆1실 소속 직원이 공정하고 성실하게 처리해야할 치료실적 관리를 사실과 다르게 [표 1]과 같이 조작하여 238건 3,391,976원 상당의 실적을 누락 처리하여 진료비를 청구하지 못하도록 하였으며, 124건 1,932,370원 상당을 허위

5) EMR (Electronic Medical Record) : 병원의 전자의무기록 시스템을 말하며, 기존에 종이차트에 기록했던 인적사항, 병력, 건강상태, 진찰, 입/퇴원기록 등 환자의 모든 정보를 전산화하여 입력, 관리, 저장하는 형태를 말한다

로 추가한 사실이 확인 되었습니다.

[표 1] 치료실적 조작 내역('16.3~'17.11)

구 분	조사 방식	건 수		금 액(원)	
실적누락	치료장부 대사 ⁶⁾	46	238	621,952	3,391,976
	패턴분석 조사 ⁷⁾	192		2,770,044	
실적추가	치료장부 대사	124		1,932,370	

다. 치료수행자 입력 관리 부적정

★☆☆보훈병원 ◆1실에서는 의사의 처방에 따라 환자의 작업치료 예약을 관리하고 있습니다. 예약일에 환자가 방문시 작업치료계획표에 따라 배정된 작업치료사는 치료를 수행하고 해당 치료를 시행한 작업치료사의 이름을 EMR시스템에 '치료수행자'로 등록하여 관리하고 있습니다.

우리 공단 「복무규정」 제9조의3에는 직원은 공사를 불문하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 되어 있으므로 공단 직원이 업무처리를 할 때에는 신속·정확하고 공정하게 처리하여야 합니다.

따라서 ★☆☆보훈병원 ◆1실에서는 치료실적을 관리할 때에 예약된 환자가 ◆1실을 방문하여 실제로 작업치료를 시행할 때에 한하여 그 행위를 실제 시행한 치료수행자가 본인의 수행사실을 공정하게 입력될 수 있도록 관리하여야 합니다.

그런데 ★☆☆보훈병원 작업치료 실적의 등록 실태를 조사한 결과, 징계대상자가 관리하는 부서의 소속 직원이 직접 수행하지 않은 치료실적임에도 불구하고 청년인턴 실적을 자신의 실적으로 등록하게 지시·처리하여 '17.6월~ '17.11월까지 6개월 동안 총 319명에 대한 치료실적이 부정확하고 불공정하게 업무처리된 사실이 있는

6) 실제 치료내역을 기록한 서류 장부와 공식 기록된 진료내역을 비교 하여 누락된 실적 조사

7) 전산 프로그램을 분석하여 실적 고의 누락시 발생하는 자료패턴을 분석하여 자료 조사

것으로 확인되었습니다.

또한 징계대상자가 관리하는 부서의 ◆1실 최선임인 AA1은 후임 작업치료사들로 하여금 치료실적을 대리 등록하게 하여 AA1 치료실적 1,959건 중 총 1,127건(약 57%)을 대리 등록 처리하는 등 공정하지 않게 업무를 처리한 사실이 있는 것으로 확인되었고, 이 사항을 알게된 징계대상자는 인접 ◆3실의 청년인턴은 본인의 아이디로 실적입력을 하고 있음에도 불구하고 AA1이 변명하는 ‘청년인턴은 권한이 없어서 입력하지 못한다’는 말만 믿고, 사실관계 확인을 하지 않아 실적 대리입력 행위가 개선없이 지속되도록 방치하였습니다.

[표 2] AA1의 치료실적 구성('17.6~'17.11)

실적월	AA1 본인 등록(a)	후임치료사1 대리 등록(b)	청년인턴 대리 등록(c)	후임치료사2 대리 등록(d)	AA1 총실적 (a+b+c+d)
2017.06	253	91		65	409
2017.07	91	38	23	124	276
2017.08	66	32	107	110	315
2017.09	158	38	72	101	369
2017.10	122	25	48	69	264
2017.11	142	40	69	75	326
총합계	832	264	319	544	1,959
등록비율	42.47%	16.28%	13.48%	27.77%	100%

라. 임직원 행동강령 위반

우리 공단은 부패방지 및 깨끗한 공직풍토 조성을 위하여 관련 법률에 따라 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」을 제정하여(이하 “임직원 행동강령”이

라 한다) 공단 소속 임직원이 준수하여야할 윤리적 가치 판단 및 행동의 기준을 정하고 있습니다.

우리 공단 「임직원 행동강령」 제26조 제1항에서는 임직원은 건전한 경조사(결혼,장례에 한함) 문화의 정착을 위해 솔선수범해야 한다고 정하고 있으며 제2항에서는 임직원은 직무관련자에게 경조사를 알려서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

따라서 공단 직원은 건전한 경조사 문화가 정착될 수 있도록 솔선수범해야 하며, 본인과 관련된 경조사가 발생하더라도 직무관련자에게 경조사 발생 사실을 알려서는 안됩니다.

그런데 징계대상자는 '17.11.25일 아들의 결혼식을 일주일 앞두고 결혼청첩장을 직무관련자라 할수 있는 환자 보호자 3명에게 배부하여 경조사 내용을 알렸고, 이들로부터 총 15만원의(각 5만원씩) 축의금을 받은 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 주장

가. '소속직원 관리 부정정' 과 관련하여 AA1의 근무태만, 실적조작 비위행위를 처음 발견했을 때에 구두상 주의를 주었으며, 부서화합을 위해 최선을 다했다고 변명하고 있습니다. 그러나 징계대상자의 관리 행위는 구두상 주의에 불과했고 이후 불시 점검등 실질적인 추적관리를 하지 않아 결국은 비위행위가 재발되는 결과로 이어져 관리자로서 임무를 소홀히 하였고, 부서원들의 말을 공정하게 청취하지 못하고 선임이라는 이유로 맹목적으로 AA1의 말을 신뢰하여 부서원들의 화합을 위해 최선을 다했다는 변명은 설득력이 떨어집니다.

나. ‘작업치료 실적 관리 부적정’과 관련하여 징계대상자는 AA1이 실적조작을 했다는 사실을 보고를 통해 알았고, 청구삭감에 대비한 조치로 알았다고 변명하고 있습니다. 그러나 실제 청구삭감은 일평균 0.24건, 월평균 5.39건에 그치고 있음에도 불구하고 AA1의 실적조작에 대한 변명을 충분히 확인하지 못한 점은 관리자로서의 주의 의무를 다하지 못한 사항이라 할 것이며, ‘16년말경에 최초 비위행위를 인지한 이후에도 단 한번도 실적의 사실여부를 확인하지 않은 사항은 관리자로서의 부작위에 해당된다 할것입니다.

[표 3] ◆1실 청구 삭감 내역(‘16.1~’17.10)

(단위: 건, 원)

총건수	총금액	월평균 건수	월평균 금액	일평균 건수	일평균 금액
113	11,648,250	5.38	103,082	0.24	4,686

다. ‘치료수행자 입력관리 부적정’과 관련하여 징계대상자는 ‘17.8월에서 9월사이에 진정인의 보고로 알았고 청년인턴의 실점입력이 불가한 사유가 청년인턴은 아이디 부여가 안되어서 입력을 못한다는 AA1의 변명을 그대로 믿었다고 변명하고 있습니다. 그러나 ◆3실 기사장으로서 전체 실적을 관리하는 위치에 있기 때문에 신규채용된 청년인턴의 실적이 보고되지 않는 사유에 대하여 당연히 의심을 하였어야 함에도 진정인의 신고 전에는 알지 못하였다는 점은 관리행위를 태만히 한 것이며, 청년인턴이 실적 입력을 못하는 사유를 아이디가 발급이 안되서라고 말한 AA1의 말을 믿었다는 변명은 ◆4과에 재차 질문시 쉽게 사실관계를 확인할 수 있었다는 점, ◆3실 다른 청년인턴은 이미 실적 입력을 자신의 ID로 하고 있는 상황을 고려한다면 관리자로서의 주의가 부족했다 할것입니다.

라. ‘임직원 행동강령 위반’과 관련하여 징계대상자는 청첩장을 배부한 병원 환자 보호자들은 평소 10-20년 친분이 깊은 분들로 5개월전 징계대상자의 경조사(모친상)에 연락을 주지 않았다고 편잔을 들어 망설임 끝에 청첩장을 배부하였다고 변명하며 실수를 인정하고 있습니다. 그러나, 건전한 경조사 문화 정착을 위해 임직원 행동강령을 숙지하고 술선수범해야할 관리자임에도 불구하고 직무관련자 할 수 있는 환자보호자에게 청첩장을

배부하고 경조 사실을 알린 행위는 임직원 행동강령을 명백히 위반한 사항입니다.

따라서 위 사람은 우리공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제9조의3(친절·공정의무), 「임직원 행동강령」 제26조(건전한 경조사 문화의 정착)을 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제6호, 제58조의4(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준)에 해당되므로, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “감봉”처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2018.05. .

감 사 A B C

시 정 사 항

1. 제 목 : 작업치료 실적관리 부적정
2. 관계기관 : ◆8실, ★☆보훈병원
3. 내 용 : ★☆보훈병원 ◆2과에서는 일상생활 활동들을 치료적 목적으로 사용하는 작업치료를 시행하고 있으며, 소속된 작업치료사들은 의사의 처방에 따라 환자의 정상적 일상생활 수행을 위한 치료 업무를 관리하고 있습니다.

우리 공단 「복무규정」 제9조의3에는 직원은 공사를 불문하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 되어 있어 업무담당자는 공단 「복무규정」은 물론 관련 법령, 규정 및 지침을 숙지하여 소관업무를 신속·정확하고 공정하게 처리하도록 정하고 있습니다.

따라서 ★☆보훈병원 작업치료사로 근무하는 직원은 예약한 환자가 방문하여 작업치료를 수행하면, 실제 작업치료를 수행한 본인을 치료수행자로 선택하고 치료가 수행된 시간 또한 실제 치료시간이 기록될 수 있도록 병원진료기록시스템(EMR)에도 정확히 등록·관리하여야 합니다.

그런데 작업치료 실적관리에 있어서는 실제 작업치료를 수행하지 않았음에도 불구하고 치료를 수행한 것으로 추가하거나, 실제 작업치료를 수행했음에도 불구하고 미수행으로 기록하는 등 실적을 조작한 사실이 일부 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 치료실적 조작 내역('16.3~'17.11)

구 분	조사 방식	건 수		금 액(원)	
실적누락	치료장부 대사 ⁸⁾	46	238	621,952	3,391,976
	전산자료 분석 ⁹⁾	192		2,770,044	
실적추가	치료장부 대사	124		1,932,370	
조작 총계		362		5,324,346	

8) 실제 치료내역을 기록한 서류 장부와 공식 기록된 진료내역을 비교 하여 누락된 실적 조사

9) 전산 프로그램을 분석하여 실적 고의 누락시 발생하는 자료패턴을 기준으로 누락 실적 조사

또한 ★☆보훈병원 ◆1실에서는 오전 업무개시 무렵에 환자가 오지 않았는데도 예약된 치료대상자를 일괄로 치료수행으로 저장했다가 오후 마감시간 무렵에 선택적으로 수행여부를 기록하는 등 환자의 실제 치료시간을 판단할 수 없게 관리를 하고 있었으며, 환자 치료를 수행하지 않은 다른 작업치료사를 대리로 등록하기도 하는 등 치료 기록 내용을 임의대로 관리하고 있는 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ ★☆보훈병원장은

- 치료실적을 누락한 238건, 3,391,976원에 대해서 재청구하도록 하시고, 치료실적을 추가한 124건, 1,932,370원에 대해서는 환급조치하시기 바라며,(시정)
- ◆1실 치료행위후 작업치료사의 기록관리 업무가 정확히 처리될 수 있도록 철저를 기하여 주시기 바라고,(통보)
- EMR 작업치료 프로그램에 대해서는 실적조작이 발생하지 않도록 프로그램을 통한 통제절차를 도입하고, 관련 이력을 철저히 기록할 수 있도록 개선하여 주시기 바랍니다. (개선)

○ ★4이사는

- 보훈병원 ◆1실의 작업치료 기록 업무가 효율적이고 정확하게 관리될 수 있는 표준업무 절차를 마련하여 전 병원사업장에 적용될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (권고)